武汉兴宇物业管理有限公司大兴鞋类市场“9.30”一般火灾事故调查报告

江汉区人民政府银河大兴鞋类市场

“9.30”火灾事故调查组

2022年12月30日

目　录

一、基本情况
（一）事故单位基本情况
（二）涉事建筑概况
二、事故发生经过及救援情况
（一）事故发生经过
（二）事故救援情况
三、事故伤亡及直接经济损失情况
（一）人员伤亡情况
（二）直接经济损失情况
四、事故单位管理问题核查情况

五、事故原因
（一）火灾勘查认定情况
（二）火灾直接原因
（三）管理原因
六、相关部门监管问题
（一）民族街道办事处
（二）武汉市江汉区市场监督管理局
（三）江汉区消防救援大队
七、事故责任认定及处理建议
（一）对事故单位及责任人员的认定及处理建议
（二）建议移交问责处理的人员
（三）其他处理建议
八、事故防范和整改措施

武汉兴宇物业管理有限公司大兴鞋类市场“9.30”一般火灾事故调查报告

2022年9月30日16时许，位于武汉市江汉区大兴路61号的武汉兴宇物业管理有限公司大兴鞋类市场（以下简称大兴鞋类市场）发生一起火灾事故，无人员伤亡，过火面积约800平方米，火灾直接财产损失约44.66万元。

根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关规定和市、区领导批示精神，经江汉区人民政府批复同意，区应急管理局、区公安分局、区消防救援大队、区市场监督管理局、区总工会、民族街道等单位组成银河大兴鞋类市场“9.30”火灾事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘验、调查询问、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及火灾直接经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经调查认定，武汉兴宇物业管理有限公司大兴鞋类市场

“9.30”火灾事故是一起一般火灾事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

武汉兴宇物业管理有限公司大兴鞋类市场，2004年7月5日注册成立，统一社会信用代码为91420103764622467U，场所为武汉市江汉区大兴路61号，法人代表何爱国，经营范围为市场物业管理；鞋类批零兼营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。大兴鞋类市场现经营区域占地面积5500平方米，总建筑面积约8000平方米，经营范围为鞋类批发，共有108家商户。

（二）涉事建筑概况

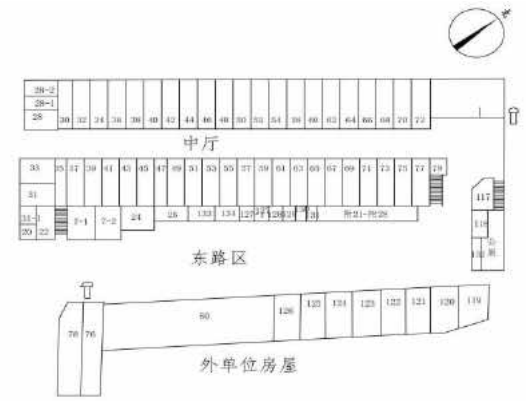
市场前身为上世纪五十年代成立的国营汉口铸造厂，厂房系解放前建造。市场建筑由原国营汉口铸造厂厂房和收购的老旧居民房改建而成，东邻居民楼，西邻待拆迁居民房，南邻大兴路，北邻折迁工地（见图1）。



图 1 大兴鞋类市场卫星图

建筑主体地上二层、局部三层，为砖混结构，屋顶主要为轻质钢架铁皮顶，局部为人字钢梁砖瓦顶。市场分为前区、东路区、中厅和后区，市场后区大部分被拆迁，在市场后区中厅北侧建立隔墙（见图 2、3）。2022 年 1 月该市场擅自在后区中厅上方用钢结构和木板违规搭建起两层库房，使该空间由二层变三层，并于 2022 年 7 月将该搭建的两层库房租赁给谢杨斌用作鞋类库房，合同租赁面积为 80 平方米。

市场设置有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等固定消防设施。



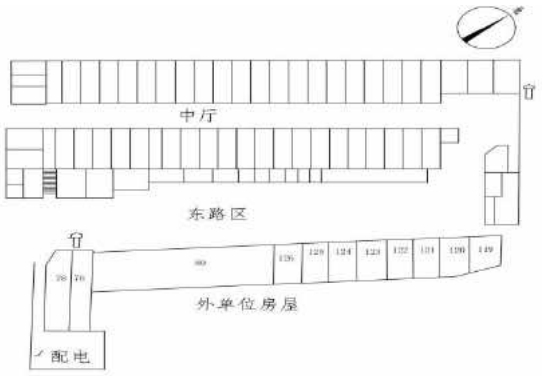


图 2 大兴鞋类市场一层平面布局图　　**图 3 大兴鞋类市场二层平面布局图**

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022 年 9 月 30 日 16 时许，市场北端后区搭建二层库房和局部三层库房结合部上方处的电缆桥架内电气线路故障起火引燃库房内物品起火。

16 时 10 分许，大兴鞋类市场北端后区二层库房员工王进发现库房顶部电线引燃下方堆放的鞋盒后，随即电话联系库房老板谢杨斌并报警。

16 时 12 分，市场内消防控制室火灾报警系统显示二层 72 号库房感烟火灾探测器报警，市场安保人员姜红中等到现场核实。到达现场后发现市场北端后区二层库房起火，报警后立即组织物业和商户进行灭火。

16 时 18 分,因火势较大未能第一时间扑灭，市场停止灭火，迅速疏散市场人员，火势由二层北端部分库房向南蔓延。

16 时 13 分至 16 时 20 分之间，大量群众在大兴鞋类市场外发现市场冒出浓烟和起火，拨打“119”报警。其中第一报警人左超颖在市场外发现起火后于 16 时 13 分 09 秒拨打“119”报警。

（二）事故救援情况

2022 年 9 月 30 日 16 时 13 分，市消防救援指挥中心接到报警后，第一时间调集江汉路、汉正街等 10 个消防救援站、34 辆消防车和 180 名指战员前往处置。16 时 21 分初战力量到场，17 时 15 分火势得到控制，18 时 30 分明火被扑灭。火灾发生后，市委、市政府高度重视，省委常委、市委书记郭元强第一时间作出指示，要求江汉区迅速扑灭火情，确保人员安全，查明事故原因，举一反三抓实抓好安全生产工作。市委副书记、市长程用文等市领导及江汉区委书记李湛、区长叶文静相继赶赴现场指挥救援工作。江汉区委、区政府迅速组织公安、应急、供电、医疗、街道等部门联动处置。因处置及时有效，火灾未造成人员伤亡，未造成次生灾害及群体事件，108 家商户中有 77 家经营户未受损，保护货物财产价值人民币约 920 万元。救援人员无人员伤亡。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

火灾事故未造成人员伤亡。

（二）直接经济损失情况

火灾过火面积约800平方米，烧损了大兴鞋类市场部分房屋建筑和鞋类商品，经事故调查组委托相关评估单位对“9.30”火灾事故损失评估，此次事故共造成财产直接经济损失约44.66万元。

四、事故单位管理问题核查情况

1. 大兴鞋类市场在未向有关部门依法办理施工报批手续的情况下，在市场内私搭乱建。

2. 大兴鞋类市场对市场内电气线路维护保养不到位，长期使用无证人员进行电工作业及电气线路维护，4名电工所持《特种作业操作证》（低压电工作业）过期未复审，仍继续从事市场电工作业[1]，属无证上岗。

3. 大兴鞋类市场未按照相关法规要求落实消防安全职责，在原消防安全责任人何爱国退休3年后仍未任命新的消防安全责任人[2]。

4. 大兴鞋类市场消防安全管理人柳安民履行消防安全职责不到位，在没有检查结论的《消防安全大检查重点单位隐患自查清单》上签名确认。

五、事故原因

（一）火灾勘察认定情况

[1] 《安全生产法》第三十条规定　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十六条　特种作业操作证未按期复审的，特种作业操作证失效。

[2] 《中华人民共和国消防法》第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

经现场勘察，火灾现场建筑北端处门窗未发现人为破坏痕迹，周围未发现可疑物品。现场外围无飞火、外来火源等情况，无室外电线接入痕迹，由此排除纵火、室外飞火、室外电线起火等因素。

1.起火时间认定

经调查，认定起火时间为2022年9月30日16时许，主要依据如下：

（1）市场内第一个发现起火的市场后区二层库房员工王进反映16时10分许在后区二层库房内发现房间角落顶部电线起火，燃烧产物掉落，引燃了下方堆放的鞋盒。王进发现火势的时候，火势已经在二层顶部的电缆桥架内燃烧了一段时间。

（2）16时12分，大兴鞋类市场消防控制室火灾报警控制器显示2层72号库房感烟火灾探测器报警。

（3）通过查询“119”指挥中心接警记录，第一报警人左超颖在市场外发现起火，拨打“119”报警时间为16时13分09秒。

2.起火点认定

经调查，认定起火点为市场北端后区搭建二层库房和局部三层库房结合部上方处的电缆桥架内（见图4、图5），主要依据如下：

经现场勘验，东路区过道彩钢板房上方有一电缆桥架沿棚下敷设至117号门面上方处，桥架端部部分线槽熔化且有电蚀痕，桥架内表面附着有多颗熔珠，桥架内五根多股铜导线在此处熔断。一层东侧过道117号门面处地面残留有两截五根多股铜导线，导线熔化粘连。

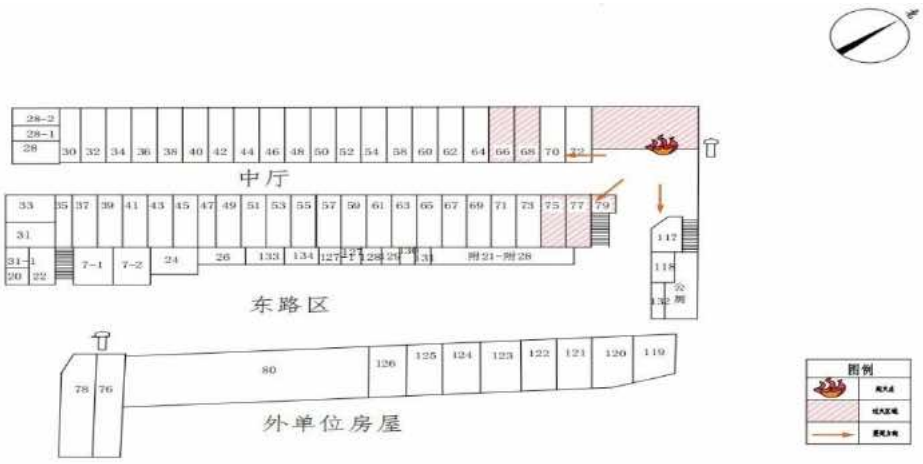


图 4 火灾现场首层局部平面图

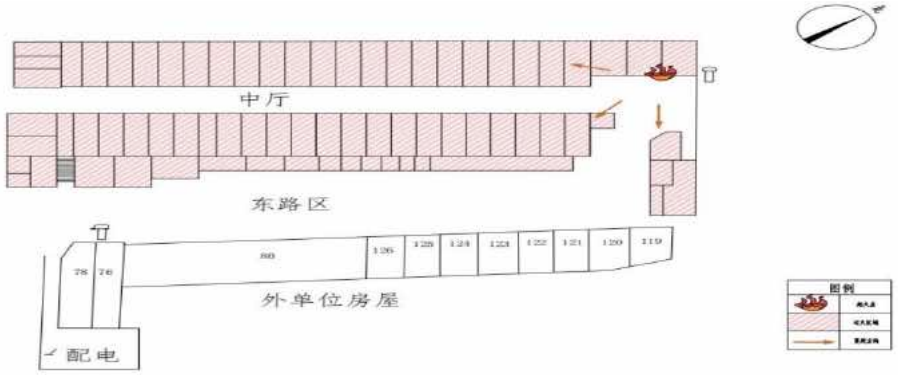


图 5 火灾现场二层局部平面图

3.起火部位认定

经调查，认定起火部位为市场北端后区二层库房和局部三层库房的结合部，主要依据如下：

（1）据市场内第一发现人王进、初期参与火灾扑救的商户季拥政和安保队员姜红中等人所述，最早出现明火的位置为市场北端后区二层库房。

（2）经现场勘验：市场北端后区的建筑北墙上外搭有一部铁质楼梯，楼梯通往二层走道和市场搭建的二、三层库房。北端搭建的库房，每层层高为 2.5 米，一层钢架支柱西北角处轻微变形，二层钢梁表面锈蚀，东侧过道处钢梁向北倒塌，钢梁支柱西北角处变形扭曲，三层钢梁整体变色发黑，支架变形扭曲严重。二层北面墙角处残留有未完全烧毁的木板，在西北角钢梁上发现有一烧毁的 LED 灯和部分导线。

（二）火灾直接原因

大兴鞋类市场违规私搭乱建，在后区中厅上方用钢结构和木板搭建库房用作鞋类库房。库房电缆桥架内电气线路故障造成短路，线路金属导线融化后滴落至库房，引燃库房内存放的鞋类、包装盒等可燃物。库房内鞋类、包装盒等可燃物堆放数量较大，火灾荷载大，造成火势快速向至二层库房和三层库房建筑其他部位扩大蔓延，是造成本次火灾事故的直接原因。

（三）管理原因

大兴鞋类市场消防安全管理落实不到位，消防安全责任人离职后未及时任命新的责任人；未向有关部门依法办理施工报批手续的情况下，在市场内私搭乱建；长期使用无证人员进行电工作业及电气线路维护，对市场内电气线路维护保养不到位；日常安全隐患检查流于形式，主要管理人员在未有检查结论的检查记录

上签字确认，是火灾事故发生的管理原因。

六、相关部门监管问题

（一）民族街道办事处

民族街道办事处作为区人民政府的派出机关，承担属地单位的安全生产、消防安全的监督管理工作。其内设科室平安建设办公室具体负责民族街道“安全生产、消防等”管理工作，消防安全监督管理责任落实不到位，在对大兴鞋类市场日常消防安全检查、巡查中未发现市场后区中厅上方搭建二层库房的情况，履行属地管理职责不力。

（二）武汉市江汉区市场监督管理局

武汉市江汉区市场监督管理局，按照“三必须”及“谁主管、谁负责”的原则，负责商品交易市场的综合监督管理。民族市场监督管理所具体负责民族街道商品交易市场综合监管工作[3]，2022 年共对大兴鞋类市场开展了 4 次消防安全检查。在对大兴鞋类市场日常消防安全检查、巡查中未发现大兴鞋类市场在市场后区中厅上方搭建二层库房的情况，履行行业监管职责不力。

[3] 江汉区市场监督管理局机构职能第十九条，根据有关规定，承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
《安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。
《湖北省消防安全责任制规定》第七条 政府工作部门按照“谁主管、谁负责”的原则，在各自职责范围内履行下列职责：（三）认真组织开展本部门、本行业消防安全检查，指导、督促整改火灾隐患。（四）开展经常性消防宣传教育培训，督促指导本部门、本行业单位制订完善灭火应急救援预案，每年至少组织一次应急演练。

（三）江汉区消防救援大队

江汉区消防救援大队对大兴鞋类市场重点消防单位日常监管不力；落实湖北省“双随机、一公开”消防监管工作不到位。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位及责任人员的认定及处理建议

1、柳安民，大兴鞋类市场执行总经理，作为市场消防安全管理人，对市场内私搭乱建造成火灾隐患管理不力，履行消防安全管理职责不到位，对事故发生负有直接管理责任。建议江汉区消防救援大队对柳安民依据相关法律法规给予行政处罚。

2、大兴鞋类市场作为消防安全管理的责任主体，未依据《中华人民共和国消防法》第十六条开展相关工作，消防安全责任人离职后未及时任命新的责任人；未向有关部门依法办理施工报批手续的情况下，在市场内私搭乱建；长期使用无证人员进行电工作业及电气线路维护，对市场内电气线路维护保养不到位；日常安全隐患检查流于形式，主要管理人员在未有检查结论的检查记录上签字确认，对事故发生负有主要责任，江汉区人民政府已责令该市场进行停业整顿，建议区消防救援大队对大兴鞋类市场消防安全职责落实不到位依据相关法律法规进行处理。

3、对调查过程中发现的大兴鞋类市场电工无证上岗、私搭乱建等违法问题线索，依据相关法律移交区应急管理局、民族街道

办事处另案调查处理。

（二）建议移交问责处理的人员

马捷，民族街道办事处平安建设办公室工作人员，负责大兴鞋类市场所属社区的消防安全检查、巡查工作，消防安全检查流于形式，在对大兴鞋类市场日常消防安全检查、巡查中未发现市场后区中厅上方搭建二层库房的情况。对事故发生负有管理责任，建议由纪委监委按照管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

宋志强，民族街道办事处平安建设办公室主任，负责民族街的消防安全工作，履行消防安全属地监管职责不到位，内部监督不严密，对检查人员履职不到位失察失管。对事故负有管理责任，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

甘广军，民族街道工委副书记兼民族街道办副主任，分管街道平安建设办公室，负责街道安全生产等工作，履行消防安全和安全生产职责不力，对平安建设办公室履行消防安全属地监管职责不到位失察失管。对事故负有领导责任，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

巴爱红，武汉市江汉区市场监督管理局民族市场监督管理所工作人员，负责大兴鞋类市场所属社区的商品交易市场综合监管工作，消防安全检查流于形式，在对大兴鞋类市场日常消防安全

检查、巡查中未发现市场后区中厅上方搭建二层库房的情况。对事故发生负有管理责任，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

张卫华，武汉市江汉区市场监督管理局民族市场监督管理所副所长，负责组织实施商品交易市场综合监管等工作，履行消防安全行业监管职责不到位，内部监督不严密，对检查人员履职不到位失察失管。对事故发生负有管理责任，建议由纪委监委按照管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

李斌，武汉市江汉区市场监督管理局民族市场监督管理所所长，主持民族市场监督管理所的日常工作，未能按照“三管三必须”要求开展辖区市场消防安全行业监管工作，市场消防安全工作部署、落实不力。对事故发生负有领导责任，建议由纪委监委按照管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

江汉区消防救援大队对大兴鞋类市场重点消防单位在日常监督管理中存在不到位的问题，建议依照管理权限移交市消防救援支队对相关人员进行调查处理。

（三）其他处理建议

1.建议江汉区民族街道办事处向江汉区人民政府作出书面检查。

2.建议江汉区市场监督管理局向江汉区人民政府作出书面检

查。

3.建议江汉区消防救援大队向市消防救援支队作出书面检查。

八、事故防范和整改措施

（一）压实消防安全企业主体责任。各类企业要全面履行安全生产和消防安全职责，坚决消除“重经营、轻安全”思想，明确消防安全责任人、管理人及其职责，落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，强化员工消防安全教育培训和演练，定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。严格落实消防安全行政执法与刑事司法衔接工作机制，深入贯彻实施刑法修正案，将事故前严重违法行为纳入追究刑事责任，依法惩治消防违法犯罪行为。依法依规严肃查处发生消防安全责任事故的责任单位和责任人，对涉嫌消防违法犯罪的，坚决移送司法机关。

（二）强化属地和部门消防安全责任。各街道、部门要认真贯彻《湖北省消防安全责任制规定》，严格按照消防安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，在各自职责范围内依法依规做好属地和本行业、本系统的消防安全工作。健全完善风险评估、巡查督导、约谈警示、挂牌督办等制度，不断提升消防安全监管水平。负有控制和查处违法建设职责的部门和街道办事处、居民委员会应落实《武汉市控制和查处违法建设条例》，强化对市场的属地监管和网格化巡查，及时发现、制止违法

建设，重点查处改建、扩建、搭建及占用消防通道、防火间距的违法行为，采取责令停止施工、快速拆除等有效措施，杜绝因私搭乱建滋生火灾风险。

（三）开展东汉正街市场消防安全综合治理。深刻汲取事故教训，警钟长鸣、举一反三，提请区政府开展东汉正街市场消防安全综合治理，采取提升本质安全、落实实体墙分隔、加装打烊自动断电设施、拆除外立面防盗网广告牌、解决占道经营、杜绝违章搭建、加强宣传培训等举措整改历史形成的火灾隐患。督促市场定期委托第三方开展用电安全检测，推广应用电气火灾监控系统。对于不符合消防安全的市场严格执法，强化警示教育作用，坚决防范同类事故再次发生。

（四）牢固树立安全发展理念。进一步增强对江汉区消防安全形势严峻性、复杂性和营造“三个环境”重要性的认识，坚决防止和纠正以牺牲安全为代价换取一时一地经济增长的倾向。统筹发展与安全，坚持发展以安全为前提和保障，始终把国家和人民的生命财产安全放在首位，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线。加快推进东汉正街区域征收工作，引导传统业态转型升级，疏解城区非核心功能。对列入征收、拆迁范围内但仍作市场使用的，要强化消防安全管理，确保符合市场经营消防安全条件。